

1054132-98.2018.8.26.0053

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Indenização por Dano Moral

Magistrado: Maria Gabriella Pavlóoulos Spaolonzi

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes

Vara: 13ª Vara de Fazenda Pública

Data de Disponibilização: 22/11/2022

... Data de Registro: 30/04/2019)

RESPONSABILIDADE CIVIL - Furto de motocicleta em pátio municipal - Pátio que era gerido e conservado pela segunda requerida, especialmente contratada para manter os veículos apreendidos na localidade - Pessoa jurídica que responde solidariamente pelo furto ocorrido nas suas dependências - Art. 264 do Código Civil - Precedentes - Danos morais ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes

13ª Vara de Fazenda Pública

Viaduto Dona Paulina, 80, São Paulo - SP - cep 01501-020

1054132-98.2018.8.26.0053 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1054132-98.2018.8.26.0053

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Moral

Requerente:

Josue Calixto

Requerido:

Police Patio Estacionamento e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria Gabriella Pavlóoulos Spaolonzi

Vistos.

JOSUE CALIXTO, qualificado e representado nos autos, move ação declaratória de inexistência de débito c.c. condenatória por dano material e moral em face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e de POLICE PATIO ESTACIONAMENTO. Objetiva-se a procedência dos pedidos iniciais para que: i) seja declarada a inexigibilidade das multas lavradas em face do veículo mencionado nos autos, após sua apreensão; ii) seja o polo passivo condenado ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Nos termos da inicial, a parte autora é proprietária do caminhão SCANIA T113 H 4X2 - 360, placas BTB 6003 - Toledo/PR e do Semi-Reboque SR/NOMA SR3e27 BCG, placas HRS 7761 - Toledo/PR. Relata o requerente ter sido denunciado e preso no ano de 2010, todavia, ao final do processo, foi absolvido, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. No momento de sua prisão, seu veículo foi apreendido e encaminhado para o pátio Police. Com sua absolvição, foi determinada a devolução de seu caminhão. Munido da documentação necessária, seu filho dirigiu-se ao pátio para retirada do veículo e recebeu a notícia de que o bem havia sido entregue em 2013 a uma pessoa desconhecida. Ato contínuo, seu filho dirigiu-se até outro endereço do Patio Police para a retirada do semi-reboque, mas este encontrava-se sem as rodas e pneus originais. Desta forma, em 15.10.2014, foi lavrado um Boletim de Ocorrência. Posteriormente, em consulta ao Detran, descobriu que existiam duas multas de trânsito datadas de 31.10.2010 e 25.07.2012, respectivamente, datadas em que o autor

encontrava-se preso. Pugna pelo reconhecimento da responsabilidade civil do Estado. Ao final, requer a procedência dos pedidos iniciais.

A petição inicial veio acompanhada por documentos (folhas 15/34).

Deferida a gratuidade e indeferida a tutela de urgência às folhas 36/39.

Citada, a Fazenda Pública do Estado apresentou resposta na modalidade contestação (folhas 45/49). Preliminarmente, suscitou sua ilegitimidade passiva para responder pela perda sofrida pela requerente, bem como pelo fato de as multas de trânsito terem sido impostas pelo ente Municipal. No mérito, esclareceu ser lícita a utilização dos veículos apreendidos para averiguação criminal. Outrossim, destacou que o veículo foi furtado, configurando hipótese de força maior. Impugnou o valor atribuído à indenização, tendo em vista que ao autor foi entregue o reboque e a carroceria. Destacou a inexistência de dano moral a ser indenizado. Ao final, pugnou pela improcedência dos pedidos. Juntou documentos (folhas 51/59).

Deferida a produção de prova documental (folhas 110/111).

Ofício recebido (folhas 137/238).

Encerrada a instrução, a parte autora apresentou memoriais (folhas 253/255).

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Objetiva-se a procedência dos pedidos iniciais para que: i) seja declarada a inexigibilidade das multas lavradas em face do veículo mencionado nos autos, após sua apreensão; ii) seja o polo passivo condenado ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Regularmente citada, a Requerida POLICE PATIO ESTACIONAMENTO não se manifestou nos autos no prazo legal. Consequentemente, faz-se necessária a aplicação das regras de revelia, nos termos o artigo 344 do Diploma Processual Civil: art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

Segundo a doutrina:

"A consequência capital do fenômeno processual da revelia, como já se referiu anteriormente, é a da presunção de veracidade dos fatos afirmados pelo autor, que não tenham sido objeto de contestação. Para que ocorra essa consequência, é indispensável conste do mandado citatório a advertência de que, se não contestados os fatos alegados, estes serão presumidos verdadeiros, como estatuído nos arts. 250, II, c/c 344." - Arruda, ALVIM, E. Direito processual civil. Editora Saraiva, pág. 565.

Assim sendo, tenho por presumida a veracidade dos fatos apresentados na petição inicial em relação à correquerida Police Patio.

Superada tal questão, passo a analisar as preliminares suscitadas pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo.

Inicialmente, reconheço a legitimidade da Fazenda Pública do Estado quanto ao pedido de indenização por danos morais e materiais, em razão do descumprimento do dever de guarda do bem mencionado nos autos.

Se a ré apreende, por meio de seus prepostos, bens de particulares supostamente envolvidos na prática de crimes, é seu dever inescapável zelar por tais bens, seja diretamente, seja por terceiros, o que ocorre, quando lhe é conveniente, ao contratar pátios particulares para o desempenho de tal atribuição. Em havendo descumprimento do dever de guarda por tais estabelecimentos, sendo que no caso inclusive há notícia de apuração envolvendo furto (vide fls. 138), responde a Fazenda pelos prejuízos causados às respectivas vítimas, devendo oportunamente se valer de ações de regresso em face daqueles que cometeram o ilícito.

Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva para anulação das multas de trânsito, razão assiste à Fazenda Pública, tendo em vista que a competência para tanto cabe ao ente público Municipal responsável pela lavratura dos autos de infração.

Superada tais questões, passo a analisar o mérito.

No mérito, a Fazenda Pública do Estado de São Paulo não nega a ocorrência do ilícito nas dependências do estabelecimento da requerida Police Patio. Ademais, decretada a revelia em face da correquerida Police Patio, presumem-se verdadeiros os fatos narrados na exordial.

Outrossim, descabe afirmar que o furto ocorrido tenha equivalência a caso fortuito

ou fato de terceiro capaz de quebrar o nexo causal ou isentar a responsabilidade civil das rés pelos fatos narrados na inicial. Conforme exposto anteriormente, é dever inescapável das requeridas zelar pelos bens apreendidos, seja diretamente, seja por terceiros. Assim, como responsável pela guarda do bem apreendido, deve restituí-lo nas mesmas condições e estado de conservação em que este se encontrava no momento da apreensão, nos termos do § 6º do artigo 37 da Constituição da República, e, na sua impossibilidade, pagar o equivalente em perdas e danos em prol do lesado.

No caso dos autos, há prova de que o veículo da parte autora encontrava-se no pátio de responsabilidade da requerida. Ora, é dever do Estado é zelar pela guarda e conservaçãodos bens apreendidos em virtude da lei. Se o veículo foi furtado enquanto apreendido no pátio autorizada para sua guarda e conservação, caracterizada está a falha da administração. A responsabilidade da requerida édecorrente da condição de depositária do bem, posto que no momento em que recebeu o veículosurgiu o dever de guarda e conservação. E mais, foi instaurado "o Inquérito Policial nº 45/2017, sendo apurado que 50 veículso apreendidos por esta Especializada, sob responsabilidade do 'POLICE PATIO' mediante depósito e guarda, lá não se encontravam, com paradeiros desconhecidos, resultando no indiciamento dos responsáveis pela empresa" (folhas 139).

Não há, pois, dúvida sobre a violação de sua justa expectativa de reaver o bem. Não merece ser reconhecida, eventualmente alegada, a excludente de força maior, uma vez que a omissão da requerida contribuiu para o evento danoso. Assim sendo, deve a requerida indenizar a parte autora pelos prejuízos materiais suportados.

Neste sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL – FURTO DE VEÍCULO APREENDIDO PELA AUTORIDADE POLICIAL E ARMAZENADO EM PÁTIO – Pretensão de condenar a Fazenda Estadual ao pagamento de indenização por danos materiais e morais – Falha no dever de guarda – Nexo de causalidade demonstrado – Inteligência do art. 37, § 6º da CF – Responsabilidade do Estado no caso de apreensão de bens – Poder Público que assume o dever de guarda e fica responsável pela conservação e cuidado do bem – Danos materiais suficientemente comprovados – Indenização por danos morais indevida – Evento que não se caracteriza como gerador de danos morais indenizáveis – Sentença parcialmente reformada – Recurso voluntário parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível 1021412-78.2018.8.26.0053; Relator (a): Maria Laura Tavares; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 30/04/2019; Data de Registro: 30/04/2019)

RESPONSABILIDADE CIVIL – Furto de motocicleta em pátio municipal – Pátio que era gerido e conservado pela segunda requerida, especialmente contratada para manter os veículos apreendidos na localidade – Pessoa jurídica que responde solidariamente pelo furto ocorrido nas suas dependências – Art. 264 do Código Civil – Precedentes – Danos morais corretamente afastados – Ofensa a direito de personalidade não reconhecida – Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível 1007406-61.2015.8.26.0606; Relator (a): Luís Francisco Aguilar Cortez; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Público; Foro de Suzano - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 17/07/2019; Data de Registro: 17/07/2019)

Para o arbitramento dos danos materiais, considerando que a ciência do real estado do bem não é possível justamente em razão de conduta imputada ao polo passivo, entendo razoável o valor constante da Tabela Fipe quando da propositura da ação (R\$ 79.965,00 – outubro de 2018 - fls. 51).

Quanto aos eventuais danos causados ao semi-reboque, não há qualquer prova nos autos apta a comprovar a responsabilidade civil do polo passivo.

No que se refere ao pleito de indenização por dano moral, é notável o reconhecimento do abalo psicológico do autor pela apreensão do seu automóvel, não bastasse constatar o desaparecimento do bem e a privação de seu uso por largo tempo, situação que supera mero desconforto inerente a contratempos enfrentados por qualquer um no seu dia a dia. Dessa forma, como compensação adequada para o episódio arbitro R\$ 9.540,00 (nove mil, quinhentos e quarenta reais), valor que não implica enriquecimento indevido da vítima, servindo ainda de estímulo para que a Fazenda adote postura mais diligente na guarda do bens que apreende, inclusive via

fiscalização dos prepostos que contrata com o referido fim.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos, nos termos do inciso I do art. 487 do C.P.C, para: 1) para condenar o polo passivo, solidariamente, ao pagamento de R\$ 79.965,00 (setenta e nove mil, novecentos e sessenta e cinco reais). a título de danos materiais, valor a ser acrescido de correção monetária pelo IPCA-E da propositura da ação e juros de mora a partir da citação, nos termos do Tema 810 do STF; 2) e condenar o polo passivo, solidariamente, ao pagamento de R\$ 9.540,00 (nove mil, quinhentos e quarenta reais). a título de indenização por danos morais, montante que deverá ser atualizado monetariamente da publicação desta decisão, bem como acrescido de juros de mora da citação, nos termos do Tema 810 do STF. .

Por ter sucumbido na quase totalidade do pedido, arcará a ré com o pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do disposto no artigo 85, do Código de Processo Civil.

P.I.C.

São Paulo, 08 de novembro de 2022.